

מסורת הש"ס

ואידך **הוא מיצעי ליה לנדפניה**. להענישו כאילו הוא נוטל את נפשו כדמניה וכו' ומסקנא כל הכוזב שזר שכיר וכו': ואליו הוא **נושא**. כל עצמו הוא מוסר נפשו עליו לעלות כדבש גזזה וסיכן בעצמו ליפול ולתלות באלין כשעלה עליו למסוק זיתים ולגדור תמרים ומסר נפשו עליו למיתה שמה

יפול מן הכבש או מן האילן: ה"ג **ד"א ואליו הוא נושא אם נפשו**. ופליגי דהא רב הונא ורב חסדא במשמעותא דקרא חד אמר נפשו של שכיר נענש עליו כאילו הורגו וחד אמר נפשו של גזלן הגיד לך הכתוב שגורם מיתה לעצמו: **וקבע**. וגזל את גזוליהם ומה יקבע מהן את נפשם שגורמים הגזולים רעה לעצמן: **אל סגול דל כי דל הוא ואל סדא וגו'**. אף אם דל הוא ואין לו עור אל תגולהו. והוא אדם מארבע לשונות שז משמש בזין^א אם: **דהשפא**. לאחר גזילה דהיינו גזלן: **משום דנעלו נפש**. והכי משמע וקבע את קבעיהם נפש את אשר קבעו את נפשם מהם: **לדעסק**. ולא מדעתו: **חוזר**. השכיר אלל בעל הבית אם לא נתן החנוני ומתחייב בעל הבית לשלם: **אינו צמור לעצור**. כלומר אין לו עליו כלום שיהא עליו צמורת דמים שזם עבירות שזר שכיר: **קנלגות**. אומן שקיבל עליו לעשות מלאכה בכך וכך ולא לשכירות ימים: **אומן קונה בשבח כלי**. חוכה צמה שהשימו ומשום קנלגותו יואל לו וכשמחירו לו הרי הוא כמוכר לו שזח שהיה לו צמכו: **הלוואה היא**. ולא שם שכירות עליה: **גגדרא דסרבנלא**. פולקיי"ר בלע"ז שאין כאן שזח כלי שאם היה מניחו כמות שהיא היתה מתקיימת הרצה יותר מעתה: **לרדוי**. שיהא רך: **היינו שצחיה**. דאיכא דניחא ליה צחי מפני שמחמם יותר יש נוי צדרי: **דאגר לציטשי**.^א אללא לעולם לאו בגדרא אללא צחיקון הראשון שקורין פוליי"ר כשצא מבית הגרדי צוטשין אותו צרגלים צמוך כלי עץ צמים וקרקע הראיה בכך. מיהו לא צקנלגות עסקינן אללא בשכירות צין ישציה וצין לא ישציה שכרו לפי מנין צטישותיה כך וכך צטישות בכך וכך מעות. דלאגרי לציטשי לחשבון צטישות:

הלכות

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קיב.

ואידך **הוא מיצעי ליה לנדפניה**. להענישו כאילו הוא נוטל את נפשו כדמניה וכו' ומסקנא כל הכוזב שזר שכיר וכו': ואליו הוא **נושא**. כל עצמו הוא מוסר נפשו עליו לעלות כדבש גזזה וסיכן בעצמו ליפול ולתלות באלין כשעלה עליו למסוק זיתים ולגדור תמרים ומסר נפשו עליו למיתה שמה

ואידך ההוא מיבעי ליה לכדתניא י‏ואליו הוא נושא את נפשו מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה לא י‏על שזכו דבר אחר ואליו הוא נושא את נפשו א‏כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו ב‏רב הונא ורב חסדא חד אמר נפשו של גזלן וחד אמר נפשו של גזול מאן דאמר נפשו של גזלן דכתיב א‏ל תגזל דל כי דל הוא ואל תדבא עני בשער וכתיב ב‏כי ה' יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש ומ"ד נפשו של גזול דכתיב ב‏כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח ואידך נמי הכתיב את נפש בעליו יקח בהשתא ואידך נמי הכתיב וקבע את קבעיהם נפש מה טעם קאמר מה טעם קבע את קבעיהם משום דננטלו נפש: אימתי בזמן שתבעו לא תבעו אינו עובר עליו: **ת"ר** א‏לא תלין פעולת שכיר יכול אפילו לא תבעו **ת"ל** אתך לדעתך יכול אפי' אין לו **ת"ל** אתך שיש אתך יכול אפי' המחחו אצל חנוני ואצל שולחני **ת"ל** אתך ולא שהמחחו אצל חנוני ואצל שולחני: המחחו אצל חנוני ואצל שולחני אינו עובר: איבעיא להו חוזר או אינו חוזר רב ששת אמר אינו חוזר ורבה אמר **י**חוזר אמר רבה מנא אמינא לה מודקתני אינו עובר עליו מעבר הוא דלא עבר הא מיהדר הדר ורב ששת אמר מאי אינו עובר אינו בתורת לעבור: א‏בעו מיניה מרב ששת קבלנות עובר עליו משום בל תלין או אין עובר משום בל תלין אומן קונה בשבח כלי והלוואה היא או יאין אומן קונה בשבח כלי ושכירות היא אמר להו רב ששת יעובר והתניא אינו עובר התם שהמחחו אצל חנוני ואצל שולחני נימא מסייעא ליה ה‏ההנותן טליתו לאומן גמרה והוריעו אפי' מכאן ועד עשרה ימים אינו עובר משום בל תלין נתנה לו בחצי היום מששקעה עליו חמה עובר משום בל תלין ואי אמרת אומן קונה בשבח כלי אמאי עובר אמר רב מרי בריה דרב כהנא ה‏בגדרא דסרבלא למאי יהבה ניהליה לרכוכי שכיר

חוזר עליו או אינו חוזר עליו. היכא דא"ל אני פוטרך לגמרי אפי' לא יתן לי פשיטא דאינו חוזר דאם לא כן בכל מחילה בעלמא מיצעי ליה אי בעי קנין או לא והיכא דא"ל נמי אני פוטרך אם יפרע לי שולחני פשיטא דחוזר כיון דאין שולחני רוצה לימן לו והכא מיירי כשאמר

ליה הפועל סתמא שיסמוך על שולחני ומיציעא ליה מי אמרי' לדעתמא דהכי סמך אם יתן לו או דלמא לגמרי פוטרו אפילו לא יתן לו וא"ת פשיטא שלא פטרו לגמרי אלא דוקא אם יתן שהרי שולחני יכול לחזור צו אפי' צמעמד שלשתן כיון שאין לצעל הבית צידו לא פקדון ולא מלוה וכיון דיכול לחזור מסתמא לא פטרו לגמרי ללאו צשופטני עסקינן וי"ל דלעולם איכא למימר שפטרו לגמרי ומתחייב לו שולחני מדין ערב דששטממיכו השולחני הוי כאומר סמוך עלי ופטור בעל הבית לגמרי וה"ה דהוה מזי למיציעי אם השולחני יכול לחזור צו אם לאו דהא צהא תליא והשחא מוכח דמחילה אינה צריכה קנין דע"כ הכא צלא קנין איירי דקנין לא שייך אלא כשפטרו לגמרי צדהיא ואפי' לא פטרו לגמרי צפירוש כיון שהקנה לו דומה ודאי שלפטורו הקנה לו דאם לא כן מאי צריך קנין וצפטורו צדהיא פשיטא דאינו חוזר דפרפרשית וצהא לא מיציעיא ליה אלא ודאי צלא קנין איירי ומיהו מזינו לפרש דהכא איירי כשאמר ליה צדהיא אני פוטרך אם יתן לי ואם לא אחזור עליך ופליגי כל זמן שלא חוזר צו שולחני אם יכול לחזור על צעה"צ ולוה הפירוש נמי יש להוכיח קצת דמחילה אינה צריכה קנין מדלאמר רב ששת אינו חוזר אלמא פוטרו כל זמן שירצה שולחני לפרוע לו וצלא קנין מיירי צבקנין אפילו רצה מודה ועוד י"ל דפלוגתא דהכא לא שייכא מידי למחילה דלכ"ע פועל חוזר על צעה"צ ולא פליגי אללא לעינן צל תלין כשחוזר צו מיד ציום ראשון על צעה"צ דלרצ ששת אינו חוזר עליו לעינן להמתחייב צצל תלין כיון דנימק שעה אחת ממנו כשעמד אלל שולחני שצ אינו חוזר לאיסור צל תלין ורצה אמר כיון דתוך זמנו חוזר הוה דמנעיקרא ודייק רצה מממתימין דקתני המחחו אלל שולחני אינו עובר עליו משמע דוקא כל זמן שעומד אלל שולחני הא מיהדר הדר

וחוזר לאיסורו דאי לא הדר לאיסורו הוה ליה למיתני אינו יכול לעצור עליו ולא דמי להא דקתני אחר זמנו אינו עובר עליו ולא קתני אינו יכול דהתם ליכא למיטעי ורב ששת דחי דאינו צמורת לעצור עליו כלל אפילו יחזור צו ומיהו צירושלמי דשצעות גבי חנוני על פנקסו דנשבעין ונוטלין מצעל הבית קאמר דדוקא כשלא העמיד לפועלים אלל חנוני אלל העמידם אללו אין בעל הבית חייב לפועלים כלום ומפרש רב אלפס צירושלמי אחי אליצא דרב ששת וסבר כמותו אלל מ"מ לדידן קי"ל כרצה ומוקי דהיא דלא פליגי לעינן צל תלין אללא לעינן אם צריך בעל הבית לשלם לפועלים אם לאו וכן משמע צפ"ק דקדושין (דף נח. ושם) דמחילה אינה צריכה קנין גבי עברי דקאמר לתא לי שטרא לימא ליה צאפי תרי זיל אמר רצא זאת אומרת עבד עברי גופו קניו והרב שמחל על גרעונו אין גרעונו מחול משמע דאי לאו דגופו קניו לו היה יכול למחול וצלא קנין איירי צבקנין לא היה צריך שטר דאפילו עבד כנעני קונה עצמו צחליפין כדמוכח בהשולח (גיטין דף נט: ושם) דקאמר שקל כומתא ושדא צה ואמר קני הא וקני נפשך וקאמר דלא עשה ולא כלום משום דהוה ליה צכליו של מקנה אלל אי הוה צכליו של קונה הוה קניא נפשה צחליפין וכן צפרק הנושא (כתובות דף קד.) אמרינן דלאחר כ"ה שנה אצדה כתוצתה משום דמסתמא מחלה ואע"ג דלא עשתה שזם קנין צבקנין לאלתר נמי אצדה כתוצתה ומדאמר לעיל צאחיו נשך (דף עא:) תן על גבי קרקע והפטור וצפרק הזורק בגיטין (דף עח: ושם) זרוק לי והפטור אין ראהי דאיכא למימר דאיירי צבקנין ואין להקשות מה"ג שפירש צפ"ק דסנהדרין (דף ו. ד"ה צריכה) גבי פשרה צריכה קנין דשמיים צריכין קנין המוחל צריך להקנות שמחל לו והששלים צריך להקנות שישלם לו הצחי דשאני פשרה משום דדמי למחילה צטעות שאילו היה יודע שהיה זוכה צדין לא היה מוחל ולהכי צריכה קנין דאלים טפי ומהאי טעמא נמי איכא מאן דבעי ג' ולא סגי צב' משום דדמי למחילה צטעות כל שכן אם לא נפרש כמו שמפרש צהלכות גדולות אללא הקנין עושין קודם שיטמעו שיקיימו צברי הפשרנים צצלא קנין יוכלו לחזור צהן כשיטמעו הפשרה דאז לא קשה כלום:

אומן קונה בשבח כלי בו' **אמר להו עובר**. פי' יש עינן שעובר כגון היכא דליכא שזח כלי כמו צשליחא דאגרתא או דלאגריה לצטשי אלל רב ששת סבר שפיר דאומן קונה בשבח כלי כדמוכח צהגזל קמא (צ"ק דף נט. ע"ש ושם ד"ה דלאגריה) דקאמר התם לימא רב ששת פליגא דרצב ה‏אמי דאמר אומן קונה בשבח כלי אמר רב אשי צר חמא דרב ששת צשליחא דאגרתא והכן דצעו מרב ששת לא הזכירו צצעייתן אומן קונה בשבח כלי אללא סתם שאלו קבלן עובר צצל תלין או לאו והגמרא הוה שאומר אומן קונה כו' שלפי הפשט צו תליא הצעיא ולהכי קאמר נמי לימא מסייע ליה שהיה סצור הגמרא דהא צהא תליא ורב ששת שהשיב עובר סצב דאין אומן קונה: י‏ועי' חזק' מה לה: ד"ה צין:

שכיר

עין מושפט
נר מצוה

קבא א מיי' פיי"א מהל' שזירות הלכה צ סגמ לאחין קפח טוש"ע ח"מ ס' שלט סעי' צ: **קבב** ב עיי' כ"מ הלכה ד טוש"ע שם סעי' י':

קבג ג מיי' פיי' מהל' שזירות הלכה ד סגמ עשין פט טוש"ע ח"מ ס' שו סעי' צ ועיין צטוש"ע אה"ע ס' כח סעי' טו צהגי': **קבד** ד ה מיי' שם פ"א הלכה ג סגמ לאחין קפח טוש"ע ח"מ ס' שלט סעי' ו:

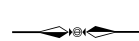
לעני רש"י

פולקיי"ר (פולקוידר).

קרור. פוליי"ר [פוליי"ר]. לרדוך בד (לנקותו).

מוסף רש"י

אל תגזל דל כי דל הוא. אע"פ שדל הוא ואין לו מה לגזול (ב"ק קיט.). ואל תדבא עני בשער. מעשר עני ולקט שזחה ופאה המתחלקין בשערין אל מדכאהו צם (שם). וקבע את קבעיהם נפש. גזל נפש גזליהם. (שם). ואי אמרת אומן קונה בשבח כלי אמאי עובר. הא זבוי קא מוזני ליה מיהליה ולא שכירות הוא (שם צז.). בגדרא דסרבלא. פולקיי"ר צגדים (שם). לבטושי. פאלארא"ש בלע"ז ושכרו דלרצה והתנה עמו סכום הדרכיות, כל דריכה מצעה. דשכיר יזם הוא ולא קנלן דליקני צשזחא (שם).



תורה אור השלם

1 ביוזמו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליוך אל יי ויהיה כך חטא: דברים כד טו
2 אל תגזל דל כי דל הוא אף אם דל הוא ואין לו עור אל תגולהו. והוא אדם מארבע לשונות שז משמש בזין^א אם: **דהשפא**. לאחר גזילה דהיינו גזלן: **משום דנעלו נפש**. והכי משמע וקבע את קבעיהם נפש את אשר קבעו את נפשם מהם: **לדעסק**. ולא מדעתו: **חוזר**. השכיר אלל בעל הבית אם לא נתן החנוני ומתחייב בעל הבית לשלם: **אינו צמור לעצור**. כלומר אין לו עליו כלום שיהא עליו צמורת דמים שזם עבירות שזר שכיר: **קנלגות**. אומן שקיבל עליו לעשות מלאכה בכך וכך ולא לשכירות ימים: **אומן קונה בשבח כלי**. חוכה צמה שהשימו ומשום קנלגותו יואל לו וכשמחירו לו הרי הוא כמוכר לו שזח שהיה לו צמכו: **הלוואה היא**. ולא שם שכירות עליה: **גגדרא דסרבנלא**. פולקיי"ר בלע"ז שאין כאן שזח כלי שאם היה מניחו כמות שהיא היתה מתקיימת הרצה יותר מעתה: **לרדוי**. שיהא רך: **היינו שצחיה**. דאיכא דניחא ליה צחי מפני שמחמם יותר יש נוי צדרי: **דאגר לציטשי**.^א אללא לעולם לאו בגדרא אללא צחיקון הראשון שקורין פוליי"ר כשצא מבית הגרדי צוטשין אותו צרגלים צמוך כלי עץ צמים וקרקע הראיה בכך. מיהו לא צקנלגות עסקינן אללא בשכירות צין ישציה וצין לא ישציה שכרו לפי מנין צטישותיה כך וכך צטישות בכך וכך מעות. דלאגרי לציטשי לחשבון צטישות:

משלי כב כג
4 כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח: משלי א יט
5 לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר: ויקרא יט יג